

1524387-39.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "ter em depósito" entorpecentes, para fins de tráfico.

Inequívoco, portanto, reconhecer a prática de tráfico ilícito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524387-39.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524387-39.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2296308/2019 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 7919828 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 7039/19/326 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 3549/19/222 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 2296308 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 7039/19/326 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 3549/19/222 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

DOUGLAS ALVES DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 09 de outubro de 2019, por volta das 23h23min, na Rua Andreilino Soares, nº10 -São Miguel nessa cidade e comarca, tinha

em depósito 6,8 grama(s) de TETRAHIDROCANNABINOL popularmente conhecida como maconha, condicionada em 4 invólucros plásticos e 989,1 grama(s) de cocaína, condicionada em 1 invólucro plástico e a quantia de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), conforme laudo pericial fls. 33-35 sendo certo que referidas substâncias são causadoras de dependência física e psíquica, e o indiciado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (fls. 85/87).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02), sendo sua custódia convertida em preventiva (fls. 42/45).

A denúncia foi recebida (fls.89/91).

O réu foi citado (fls. 119) e apresentou defesa, sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls.120/122).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive I e SAJ).

Em sede de habeas corpus, foi deferida liberdade provisória ao réu (fls. 145).

Sobrevieram esclarecimentos do Instituto de Criminalística acerca das divergências entre o laudo de constatação provisória e toxicológico (fls. 161/163).

O Ministério Público aditou a denúncia, incluindo a imputação do réu no artigo 33, §1º, I, da Lei 11.343/06, diante da apreensão de fenacetina, lidocaína e tetracaína (em substituição à cocaína constante na exordial) e requereu a procedência do pedido punitivo.

A defesa, por sua vez, requereu a rejeição do aditamento e a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou aplicação de pena mínima, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, fixando-se regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 177/187).

Foi recebido o aditamento a denúncia abrindo-se prazo para que as partes manifestassem interesse na produção de novas provas (fls. 189/192).

As partes reiteraram seus memoriais (fls. 198 e 200).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade dos delitos previstos no artigo 33, caput e §1º, inciso I da Lei nº 11.343/06 está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 21/22; bem como nos laudos químico-toxicológico de fls. 96/98 e 161/163, prova técnica a constatar se tratarem de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

Embora tenha sido constatado, pelo laudo definitivo, que não fora apreendida cocaína, permanece a materialidade delitiva, pois comprovada a apreensão de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), que se encontra descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, o réu alegou, em suma, ser o proprietário da droga encontrada na casa de seu irmão e esclareceu tratar-se de "TETRA" uma mistura para cocaína. Segundo ele, aceitou guardar por um dia tal mistura, pois, como estava desempregado, precisava comprar fralda e leite para o seu filho. Todavia, alegou não lembrar o nome do amigo que teria pedido para guardar o entorpecente (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive I e SAJ).

O policial militar Clayton Saraiva Figueiredo relatou, em resumo, ter recebido a notícia de que havia droga escondida no endereço declinado na denúncia, informação essa passada para o COPOM e que, chegando no imóvel, foram recebidos por Camila, esposa de João Vitor, irmão do réu. Relatou que Camila franqueou a entrada dos agentes, alegando que desconhecia tal fato. Assim, durante a averiguação, foram

encontrados, embaixo da cama de um dos quartos, um quilo de cocaína, um caderno de anotações e certa quantidade de maconha, oportunidade em que João Vitor afirmou pertencer ao réu que, naquele momento, estava morando próximo dali. Ao chegarem nessa segunda residência, foram recebidos pela tia de Douglas, o qual, imediatamente, já saiu do imóvel, admitindo ser o proprietário das drogas (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ). Jefferson Vinicius da Silva Ferreira, também policial militar, afirmou, em suma, que no dia dos fatos o COPOM recebeu uma ligação dando a notícia de que havia drogas na residência do irmão do réu. Na residência, fez contato com a namorada ou esposa do morador João Vitor, irmão do réu, a qual permitiu a entrada dos policiais para averiguação, ocasião em que foram encontrados um quilo de cocaína e quatro porções de maconha, além de um caderno de anotações, embaixo da cama de um dos quartos. Nesse momento, o irmão do réu afirmou que o entorpecente seria do acusado Douglas, declinando, inclusive, o endereço em que poderia ser encontrado. Disse, ainda, que chegando nesse segundo local, foram recebidos pela tia da namorada de Douglas e, ao narrar o que havia acontecido, o réu saiu ao encontro dos agentes e confessou ser o proprietário das drogas apreendidas (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive I e SAJ).

Assim, os depoimentos prestados pelos policiais militares foram uníssomos e coerentes, tendo sido relatada com precisão a dinâmica dos fatos. Assim, merecem prevalecer as declarações dos policiais, eis que, de modo algum, estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas, uma vez que não fora relatada situação que levassem a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para incriminar falsamente o acusado. Aliás, pelo que se depreende dos autos, as testemunhas sequer conheciam o réu.

Ademais, há que destacar que não se vislumbra ilicitude na prova obtida com a busca e apreensão do entorpecente realizada na residência em questão, uma vez que restou incontestado o fato de ter sido franqueada, pelos moradores, a entrada dos policiais que realizaram a apreensão das drogas e do caderno de anotações.

Os depoimentos colhidos, a apreensão de drogas, caderno de anotações e plástico filme, revelam a conduta delituosa intencional do acusado em traficar entorpecentes. Não deve prosperar, portanto, o pedido formulado pela combativa Defesa no que se refere à conduta do acusado melhor emoldar-se naquela prevista no artigo 28 da referida Lei, até porque o acusado confessou que as substâncias encontradas não se destinavam, ao seu consumo.

Cumprasse-se que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "ter em depósito" entorpecentes, para fins de tráfico.

Inequivoco, portanto, reconhecer a prática de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado. Ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é farto, sendo também harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico) e o inequívoco o dolo do réu quanto a prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Verifica-se, ainda, que, além de ter em depósito drogas, para fins de tráfico, o réu praticou a mesma conduta com relação a insumo destinado à preparação de entorpecentes (fenacetina, lidocaína e tetracaína), conforme constatado às fls. 161/163.

Todavia, o crime meio previsto no artigo 33, §1º, inciso I da Lei nº 11.343/06 fica absorvido pelo delito final, disposto no caput do mesmo artigo, por força do Princípio da Consunção, já que todas as substâncias relatadas na inicial foram apreendidas no mesmo contexto fático.

Dessa forma, o réu deve ser condenado apenas como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, afastando-se sua incursão no artigo 33, §1º da referida lei.

Demais disso, não se aplica, ao caso em tela, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso, o réu não preenche os requisitos legais, já que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, não podendo ser deferido aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão dotada de repercussão geral (ARE 666.334/MG) considerou ser vedada a consideração da natureza e quantidade da droga, na primeira e na terceira fase da dosimetria, para modular o índice de redução da pena, para que não se ofenda o princípio do non bis in idem. Deste modo, diferente é a hipótese em que se afasta a aplicação do privilégio em apreço, levando-se em conta também a quantidade drogas ou substâncias para seu preparo apreendidas, como é o caso dos autos. O que se veda é aumentar a pena na primeira fase em razão da quantidade de entorpecentes e depois, modular o índice de redução na terceira.

E neste sentido vem decidindo o C. Tribunal de Justiça (AgRg no HC 624.261/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020; AgRg no AREsp 1574802/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020; (AgRg no AREsp 1382703/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019; (REsp n. 1.974.050, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 14/02/2022.)

E no caso em tela. embora o acusado seja primário, é de se considerar que ele guardava grande quantidade substâncias usadas para o preparo de entorpecentes, além de plástico filme, usado para embalar drogas, e caderno de anotações de contabilidade., o que deixa evidente seu envolvimento com o tráfico não foi um fato isolado.

Destarte, provada a materialidade e autoria delitiva e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, verifica-se apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias destinadas ao preparo de drogas, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, pois o réu confessou o delito. Assim, atenuo a pena para o mínimo legal: cinco (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição da pena, que fica no patamar fixado na primeira fase.

Mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados cometidos na vigência da Lei nº 11.464/2007, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado (HC n. 273.348/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/2/2014).

In casu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado. A fixação do regime mais gravoso é imposta no caso em tela, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º do CP). Assim, o regime mais gravoso é de rigor no caso, sendo regime mais brando incompatível com a gravidade concreta dos fatos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu DOUGLAS ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, à pena de pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar estabelecido.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu solto ao processo, não sobrevivendo elementos que amparassem a decretação da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistidos pela Defensoria Pública.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA